



SOCIO ÚNICO

RESOLUCIÓN 3/2025

POR CUANTO: La Ley 116 emitida por el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular en fecha 20 de diciembre de 2013, código de trabajo; en su capítulo I disposiciones generales, sección tercera sujetos de la relación de trabajo, artículo 5, define que la formalización, modificación y terminación de la relación de trabajo, de los trabajadores designados para ocupar cargos de dirección; se rigen por la legislación específica dictada para ellos.

POR CUANTO: El Decreto 326 "Reglamento del código de trabajo", emitido por Consejo de Ministro en fecha 12 de junio de 2014, en artículo 96 establece los trabajadores que por las características de su trabajo se designan, encontrándose en su inciso c) trabajadores que ocupan cargos de las categorías ocupacionales de operarios, servicios, administrativos y técnicos, para los que se exigen requisitos adicionales, que trabajan en determinados niveles de dirección; así mismo en su artículo 98, regula que las relaciones de trabajo y el régimen disciplinario de los designados del inciso c) del artículo 96, se aplica lo dispuesto en el código y su reglamento.

POR CUANTO: El Decreto Ley 88 "Sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas", del Consejo de Estado, de 13 de julio de 2024, en su artículo 9, inciso f) define que las MIPYME tienen entre sus facultades la de definir su estructura, plantilla así como la cantidad de trabajadores de acuerdo con el máximo establecido; de igual manera en su artículo 68.2 establece los asuntos sobre los que decide la Junta General de Socios y, en su apartado m), comprende a otros asuntos que se determinen en los Estatutos Sociales de esta Sociedad Mercantil, en sus artículos 6 y 19, ratifican lo dispuesto en Ley.

POR CUANTO: En reunión universal de la junta unipersonal de socios de la Sociedad Mercantil "Tierra Prometida" SURL, No.18 efectuada el 26 de febrero de 2025 se adoptó la decisión No.31 razón por la que es necesario pronunciarse como más adelante se hará.

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me han sido conferidas mediante el artículo 19 apartado segundo, de los Estatutos y en la Escritura Notarial No.779 de constitución de la Sociedad "Tierra Prometida" SURL, de fecha 7 de junio de 2022, como socio unipersonal de la Sociedad Mercantil "Tierra Prometida" SURL:

RESUELVO

PRIMERO: Designar a Dainer Víctor Ramírez Reyes, en el cargo de Jefe de Producción en la Sociedad Mercantil "Tierra Prometida" SURL; quien devengará un ingreso mensual de 20 000.00 CUP.

SEGUNDO: Especificar que en lo sucesivo su relación laboral se registrará por lo dispuesto en la Ley 116 Código de Trabajo y el Decreto Ley 326 Reglamento del Código de Trabajo.

TERCERO: Que para el cumplimiento de sus funciones laborales el designado tendrá las funciones y atribuciones que se precisan a continuación:

- a) Controla, supervisa y monitorea el proceso productivo de la Sociedad Mercantil;



SOCIO ÚNICO



RESOLUCIÓN 3/2025

- b) Elabora el Plan de Producción, dándole seguimiento a su cumplimiento;
- c) Rinde cuenta ante el Consejo de Administración de los resultados productivos;
- d) Controla y exige que se cumpla las disciplinas técnicas, normas de seguridad y salud y medio ambientales en las áreas;
- e) Revisa y cumple con las variantes dirigidas a los flujos de producción tendientes a elevar la productividad del trabajo;
- f) Controla las normas de consumo, ciclo de producción y calidad de los mismos;
- g) Cumple con las normas de operación de los equipos y la óptima utilización de las capacidades instaladas;
- h) Chequea el estricto cumplimiento de los programas de mantenimiento de los equipos;
- i) Propone el crecimiento de las capacidades productivas para satisfacer las necesidades de Sociedad Mercantil;
- j) Diseña el cronograma de las producciones en coordinación con las ventas del área comercial;
- k) Controla relacionado con la producción los niveles de inventario, materias primas y producción terminada;
- l) Da seguimiento a las "No Conformidades" existentes en las producciones y aplica las medidas necesarias para evitar producciones defectuosas disminuyendo los desperdicios en los procesos productivos;
- m) Optimiza el uso de la energía y materiales, así como el aprovechamiento de la jornada laboral;
- n) Certifica al Área de Capital Humano los resultados de las producciones al cierre de cada mes para los pagos por resultados;
- o) Cumple con las normas de seguridad y salud del trabajo
- p) Asegura el cumplimiento de la legislación vigente en su ámbito de competencia
- q) Realiza otras funciones de similar naturaleza según se requieran;
- r) Cumple con las normas de control interno

CUARTO: Responsabilizar con la ejecución de lo antes dispuesto a la Especialista en Gestión de los Recursos Humanos; quien garantizará que se realice el debido proceso de recepción del cargo por parte del designado; abarcando toda la documentación, activos fijos



SOCIO ÚNICO

RESOLUCIÓN 3/2025

tangibles, así como útiles y herramientas inherentes al área de responsabilidad material específica.

QUINTO: La presente disposición jurídica surte efectos legales a partir de la fecha de su notificación.

Notifíquese: al designado con entrega de copia certificada.

Comuníquese: a la Especialista en Gestión de los Recursos Humanos.

Archívese el original en el protocolo de resoluciones de la Sociedad Mercantil "Tierra Prometida" SURL, previa inscripción en el registro habilitado al efecto.

Dada en Floro Pérez; a los 10 días del mes de mayo del año 2025.



TIERRA PROMETIDA S.U.R.L.

SOCIO ÚNICO


LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ BATISTA

SOCIO ÚNICO



SOCIO ÚNICO
RESOLUCIÓN 3/2025

Diligencia de Notificación

En Holguín, a los 1º días del mes de marzo de 2025, le procedo a notificar el **Resolución No.3**; al compañero (a) **Dainer Víctor Ramírez Reyes** quien ocupa el cargo de **Jefe de Producción**; para lo cual se firma la presente como constancia.

Notificador:

Cargo: Especialista en Gestión de los Recursos Humanos

Firma: [Firma manuscrita]

Notificado:

Firma: [Firma manuscrita]

